PUTUSAN

Nomor 1053/Pid.Sus/2024/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Marudut Sibuea als Ndut;
Tempat lahir	:	Medan;
Umur/tanggal lahir	:	44 Tahun / 28 September 1979;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Sekip Gg. Suropati No. 29 Kel. Sei Putih Kec. Medan Petisah Kota Medan;
Agama	:	Protestan;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa Marudut Sibuea als Ndut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1053/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1053/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Marudut Sibuea Als Ndut** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Marudut Sibuea Als Ndut** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;

3. Menyatakan Barang Bukti : 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, **dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa **Marudut Sibuea Als Ndut** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **Marudut Sibuea Als Ndut,** pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan April tahun 2024, yang bertempat di Jalan Sekip Gg. Suropati No. 29 Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 4 (empat) plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi SORIMUDA SIREGAR, saksi ZEPRY NADAPDAP, saksi HARYONO SUPRAPTO dan saksi DARWIS A. PURBA, SH.MH (Keempatnya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari informan bahwa di Jalan Sekip Gg. Suropati Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya disebuah garasi rumah sering terjadi peredaran gelap Narkotika, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya ditempat tersebut saksi HARYONO SUPRAPTO dan saksi DARWIS A. PURBA, SH.MH melakukan penyamaran sebagai pembeli sedangkan saksi SORMUDA SIREGAR dan saksi ZEPRY NADAPDAP memantau dari jauh kemudian saksi HARYONO SUPRAPTO dan saksi DARWIS A. PURBA, SH.MH melihat terdakwa ditempat tersebut, dimana saat itu terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa lalu saksi HARYONO SUPRAPTO dan saksi DARWIS A. PURBA, SH.MH memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang beriskan Narkotika dan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari genggaman tangan kanan terdakwa. Pada saat diintrogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama RIK (DPO) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) di Jalan Zainul Arifin Medan tepatnya di Kampung Kubur dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa, dimana Narkotika jenis shabu tersebut dijadikan terdakwa paket-paket kecil dan jika 0,5 (nol koma lima) gram Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sudah 1 (satu) bulan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 2318/NNF/2024 tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram milik terdakwa **Marudut Sibuea Als Ndut**.

- Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Marudut Sibuea Als Ndut** adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Marudut Sibuea Als Ndut,** pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan April tahun 2024, yang bertempat di Jalan Sekip Gg. Suropati No. 29 Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 4 (empat) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi SORIMUDA SIREGAR, saksi ZEPRY NADAPDAP, saksi HARYONO SUPRAPTO dan saksi DARWIS A. PURBA, SH.MH (Keempatnya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari informan bahwa di Jalan Sekip Gg. Suropati Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya disebuah garasi rumah sering terjadi peredaran gelap Narkotika, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya ditempat tersebut saksi HARYONO SUPRAPTO dan saksi DARWIS A. PURBA, SH.MH melakukan penyamaran sebagai pembeli sedangkan saksi SORMUDA SIREGAR dan saksi ZEPRY NADAPDAP memantau dari jauh kemudian saksi HARYONO SUPRAPTO dan saksi DARWIS A. PURBA, SH.MH melihat terdakwa ditempat tersebut, dimana saat itu terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa lalu saksi HARYONO SUPRAPTO dan saksi DARWIS A. PURBA, SH.MH memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang beriskan Narkotika dan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari genggaman tangan kanan terdakwa. Pada saat diintrogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama RIK (DPO) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) di Jalan Zainul Arifin Medan tepatnya di Kampung Kubur dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa, dimana Narkotika jenis shabu tersebut dijadikan terdakwa paket-paket kecil dan jika 0,5 (nol koma lima) gram Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sudah 1 (satu) bulan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 2318/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram milik terdakwa **Marudut Sibuea Als Ndut**.
- Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Marudut Sibuea Als Ndut** adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Haryono Suprapto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama Saksi Sorimuda Siregar, Saksi Zepry Nadapdap, Saksi Haryono Suprapto dan Saksi Darwis A. Purba, S.H., M.H. merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di Jalan Sekip Gg. Suropati Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya disebuah garasi rumah;
- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan tersebut berupa 4 (empat) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan uang tunai sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan uang tunai sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari genggaman tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dan rekan mendapat informasi dari informan bahwa di Jalan Sekip Gg. Suropati Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya disebuah garasi rumah sering terjadi peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya ditempat tersebut Saksi Haryono Suprapto dan Saksi Darwis A. Purba, S.H., M.H. melakukan penyamaran sebagai pembeli sedangkan Saksi Sormuda Siregar dan saya memantau dari jauh kemudian Saksi Haryono Suprapto dan Saksi Darwis A. Purba, S.H., M.H. melihat Terdakwa ditempat tersebut, dimana saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah Terdakwa lalu Saksi Haryono Suprapto dan Saksi Darwis A. Purba, S.H., M.H, memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat Terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut kemudian saya dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama RIK (DPO) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) di Jalan Zainul Arifin Medan tepatnya di Kampung Kubur dimana Narkotika jenis shabu tersebut dijadikan Terdakwa paket-paket kecil dan jika 0,5 (nol koma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lima) gram Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu adalah untuk dijual kembali kepada calon pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu tersebut;

2. Saksi Sorimuda Siregar, yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama Saksi Sorimuda Siregar, Saksi Zepry Nadapdap, Saksi Haryono Suprapto dan Saksi Darwis A. Purba, S.H., M.H. merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di Jalan Sekip Gg. Suropati Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya disebuah garasi rumah;
- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan tersebut berupa 4 (empat) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan uang tunai sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan uang tunai sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari genggaman tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dan rekan mendapat informasi dari informan bahwa di Jalan Sekip Gg. Suropati Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya disebuah garasi rumah sering terjadi peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya ditempat tersebut Saksi Haryono Suprapto dan Saksi Darwis A. Purba, S.H., M.H. melakukan penyamaran sebagai pembeli sedangkan Saksi Sormuda Siregar dan saya memantau dari jauh kemudian Saksi Haryono Suprapto dan Saksi Darwis A. Purba, S.H., M.H. melihat Terdakwa ditempat tersebut, dimana saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah Terdakwa lalu Saksi Haryono Suprapto dan Saksi Darwis A. Purba, S.H., M.H, memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat Terdakwa menyerahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4 (empat) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut kemudian saya dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama RIK (DPO) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) di Jalan Zainul Arifin Medan tepatnya di Kampung Kubur dimana Narkotika jenis shabu tersebut dijadikan Terdakwa paket-paket kecil dan jika 0,5 (nol koma lima) gram Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu adalah untuk dijual kembali kepada calon pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh saksi SORIMUDA SIREGAR, saksi ZEPRY NADAPDAP, saksi HARYONO SUPRAPTO dan saksi DARWIS A. PURBA, SH.MH (Keempatnya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) di Jalan Sekip Gg. Suropati Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya disebuah garasi rumah karena menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa saksi HARYONO SUPRAPTO dan saksi DARWIS A. PURBA, SH.MH melakukan penyamaran sebagai pembeli sedangkan saksi SORMUDA SIREGAR dan saksi ZEPRY NADAPDAP memantau dari jauh kemudian saksi HARYONO SUPRAPTO dan saksi DARWIS A. PURBA, SH.MH melihat terdakwa ditempat tersebut, dimana saat itu terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa lalu saksi HARYONO SUPRAPTO dan saksi DARWIS A. PURBA, SH.MH memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap terdakwa, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang beriskan Narkotika dan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari genggaman tangan kanan terdakwa.

- Bahwa pada saat diintrogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama RIK (DPO) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) di Jalan Zainul Arifin Medan tepatnya di Kampung Kubur dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa, dimana Narkotika jenis shabu tersebut dijadikan terdakwa paket-paket kecil dan jika 0,5 (nol koma lima) gram Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sudah 1 (satu) bulan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita saksi-saksi dari terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari RIK untuk dijual oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi SORIMUDA SIREGAR, saksi ZEPRY NADAPDAP, saksi HARYONO SUPRAPTO dan saksi DARWIS A. PURBA, SH.MH (Keempatnya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari informan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa di Jalan Sekip Gg. Suropati Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya disebuah garasi rumah sering terjadi peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya ditempat tersebut saksi HARYONO SUPRAPTO dan saksi DARWIS A. PURBA, SH.MH melakukan penyamaran sebagai pembeli sedangkan saksi SORMUDA SIREGAR dan saksi ZEPRY NADAPDAP memantau dari jauh;
- Bahwa kemudian saksi HARYONO SUPRAPTO dan saksi DARWIS A. PURBA, SH.MH melihat terdakwa ditempat tersebut, dimana saat itu terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa;
- Bahwa saksi HARYONO SUPRAPTO dan saksi DARWIS A. PURBA, SH.MH memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa,;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang beriskan Narkotika dan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari genggaman tangan kanan terdakwa.
- Bahwa pada saat diintrogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama RIK (DPO) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) di Jalan Zainul Arifin Medan tepatnya di Kampung Kubur dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa dimana Narkotika jenis shabu tersebut dijadikan terdakwa paket-paket kecil dan jika 0,5 (nol koma lima) gram Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sudah 1 (satu) bulan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 2318/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa : 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram milik terdakwa **Marudut Sibuea Als Ndut**.

- Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Marudut Sibuea Als Ndut** adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa **Marudut Sibuea Als Ndut** yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkankan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan didukung dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi SORIMUDA SIREGAR, saksi ZEPRY NADAPDAP, saksi HARYONO SUPRAPTO dan saksi DARWIS A. PURBA, SH.MH (Keempatnya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari informan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa di Jalan Sekip Gg. Suropati Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya disebuah garasi rumah sering terjadi peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya ditempat tersebut saksi HARYONO SUPRAPTO dan saksi DARWIS A. PURBA, SH.MH melakukan penyamaran sebagai pembeli sedangkan saksi SORMUDA SIREGAR dan saksi ZEPRY NADAPDAP memantau dari jauh;
- Bahwa kemudian saksi HARYONO SUPRAPTO dan saksi DARWIS A. PURBA, SH.MH melihat terdakwa ditempat tersebut, dimana saat itu terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa;
- Bahwa saksi HARYONO SUPRAPTO dan saksi DARWIS A. PURBA, SH.MH memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa,;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang beriskan Narkotika dan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari genggaman tangan kanan terdakwa.
- Bahwa pada saat diintrogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama RIK (DPO) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) di Jalan Zainul Arifin Medan tepatnya di Kampung Kubur dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa dimana Narkotika jenis shabu tersebut dijadikan terdakwa paket-paket kecil dan jika 0,5 (nol koma lima) gram Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sudah 1 (satu) bulan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 2318/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram milik terdakwa **Marudut Sibuea Als Ndut**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa meyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Marudut Sibuea Als Ndut** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

miliar), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, **dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, SH., MH dan Firza Andriansyah, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Syahri Rahmadhani Lubis, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
As'ad Rahim Lubis, SH., MH	Sulhanuddin, SH.,MH
Firza Andriansyah, SH., MH	

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah,SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)